

1500166-86.2022.8.26.0292

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Desacato

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... e que não tinha qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, igualmente, negou ter proferido ofensas contra os policiais militares.

Em que pese a negativa, tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório. Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500166-86.2022.8.26.0292 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500166-86.2022.8.26.0292 Controle: 2022/000169

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Desacato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOEL THEODORO JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

JOEL THEODORO JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso em concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 331, do Código Penal, porque no dia 19 de novembro de 2021, por volta das 20 horas e 30 minutos, na Rua das Rosas, em frente ao numeral 51- Parque Santo Antônio, nesta cidade e comarca, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 11 buchas de maconha (peso de 42 gramas) e seis flaconetes contendo crack (12 gramas), conforme auto de exibição e apreensão a fls. 10/11, laudo de constatação provisória às fls. 29/32 e fotografias às fls. 18/21; bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas acima, desacatou funcionário público no exercício de suas funções. Segundo apurado, policiais militares, dirigiram-se ao local dos fatos após

receberem, via COPOM, delação anônima mencionando que um indivíduo de blusa vermelha realizava tráfico de drogas ali, ponto conhecido de venda de substâncias entorpecentes (fls. 34).

Ao perceber a presença da Polícia, JOEL, que vestia casaco vermelho e apresentava as características descritas na delação, dispensou diminutos invólucros que estavam em suas mãos, sendo encontrada com ele, durante a abordagem policial, a quantia de R\$ 85,00.

Em diligências no local, os policiais militares também encontraram os invólucros dispensados por JOEL, que trazia consigo e guardava para fins de tráfico 11 buchas de maconha e seis pequenos flaconetes contendo crack.

Indagado sobre as drogas, JOEL ficou irritado e se exaltou com os policiais, chegando a desacatar o policial militar Kellerman ao xingá-lo de "polícia bosta". Preso em flagrante delito, JOEL foi conduzido à Autoridade Policial, perante quem negou a prática dos crimes (fls. 12).

Contudo, a natureza, a variedade, a substancial quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, a presença de dinheiro e as circunstâncias em que se desenvolveu a ação demonstram que as substâncias entorpecentes se destinavam à mercancia ilícita e que o dinheiro era produto direto da comercialização.

Após o oferecimento da denúncia, foi determinada a notificação e estabelecido o rito especial da Lei de drogas (fls. 42/43).

O réu foi notificado (fl. 74) e apresentou defesa preliminar (fls. 78/80).

Recebida a denúncia (fls. 86/90), foi promovida a citação (fls. 105).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final procedido ao interrogatório.

Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, oportunidade em que as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.
D E C I D O.

A denúncia é procedente.

Tratando-se de crime de desacato. Anoto que é transeunte, isto é, que não deixa vestígios, não é necessário se falar em materialidade.

A materialidade do crime de tráfico restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 30/32), pelo exame químico-toxicológico (fl. 59/60), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

O réu JOEL THEODORO JUNIOR, perante a autoridade policial, negou as imputações. Em juízo, negou os fatos. Disse que as drogas foram encontradas numa casa abandonada. Disse que estava apenas passando pelo local. Disse que portava apenas R\$20,00 fruto de seu trabalho. Disse que vestia um casaco vermelho, que havia comprado há uma semana. Disse que nunca foi processado criminalmente. Disse que se identificou mas, não forneceu seus documentos porque havia perdido. Disse que trabalha como lavador de carros. Narrou que era perseguido pelos policiais militares mas, não sabe justificar porque está sendo incriminado falsamente.

A testemunha PM KELLERMAN DOS SANTOS QUIRINO, disse que receberam informações, via COPOM, sobre um indivíduo, vestindo uma roupa vermelha, vendendo drogas no local declinado na denúncia e localizaram o acusado vestindo a camisa vermelha

apontada nas denúncias. Disse que o acusado tentou dispensar as drogas. Disse que o réu estava sozinho e negou-se a fornecer sua identificação. Disse que o réu foi ofensivo ao chamando de "policial de bosta", razão pela qual o conduziram até a delegacia, também por desacato. Disse que o réu portava dinheiro em notas trocadas.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva. Ressalto que não se sustenta a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório.

O réu negou os fatos, informando que as drogas foram encontradas numa casa abandonada e que não tinha qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, igualmente, negou ter proferido ofensas contra os policiais militares.

Em que pese a negativa, tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório. Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

O crime de tráfico restou demonstrado em razão da apreensão de drogas - 0,81g de crack 29,78g de maconha - bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, sem olvidar o dinheiro localizado, sem qualquer comprovação de origem, bem como em razão das demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

A alegação da defesa de que não houve diligência anterior para se averiguar a efetiva destinação da venda das drogas não merece acolhimento.

Os indícios conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitem a ilação a respeito da autoria e materialidade, sustentando o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em

vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque o réu, ao avistar os milicianos, dispensou as drogas. Não se olvide ainda que os milicianos receberam delação anônima dando conta da venda de drogas pelo réu no local.

Quanto ao crime de desacato

O crime de desacato se perfaz com a prática de vários atos, tendo como objeto material a honra e moral dos funcionários públicos.

No caso dos autos, o dolo específico se fez presente, pois a intenção do réu era, efetivamente, menosprezar e ofender os funcionários públicos na presença de terceiros, estando presente o elemento subjetivo do tipo consistente na intenção ultrajante, no propósito de depreciar ou vexar a função exercida pelos policiais militares.

Os ditos são evidentemente ofensivos. Há clara relação entre as ofensas e a função dos policiais.

Por conseguinte, estão presentes todos os elementos do tipo.

O desacato não é inconstitucional.

O artigo 331, CP não incrimina a livre manifestação do pensamento que é direito constitucional assegurado pela Carta Magna antes e mais amplamente que a convenção internacional invocada pela Nobre Defesa.

A liberdade de expressão é direito público subjetivo que, quando se corporifica em crítica contra órgão do Estado merece especial proteção, pois, serve à melhoria das instituições democráticas.

Na verdade, o que o legislador pune é o menoscabo à função pública.

Trata-se de objetividade jurídica a ser protegida, uma vez que, se desacreditados a autoridade pública e seus agentes, que devem funcionar como defensores das garantias constitucionais, a tutela dessas é prejudicada.

Relembre-se que o réu disse: "policial de merda", tudo a demonstrar a intenção de depreciar e achincalhar. Deve-se pontuar ainda que não há necessidade do agente estar com ânimo calmo para a configuração do delito em questão.

Nesse sentido:

"O estado de exaltação e nervosismo do réu não o exime da responsabilidade penal pelo desacato cometido, sendo, todavia, circunstância a ser considerada na aplicação da pena" (TACRIM SP – AC Rel. Paula Bueno – RT 417/285).

Aliás, "o fato de ser o réu ser pessoa nervosa não descaracteriza o desacato, pois essa condição não dá ao cidadão o direito de ofender impunemente funcionário público no exercício de sua função. A admitir tal comportamento, estaria instalada a balbúrdia na conceituação do crime, pois nenhum indivíduo dirige ofensa a outrem sem que de alguma forma se encontre contrariado em seus interesses" (TJSP – AC – Rel. Mendes Pereira – RT 503/516).

Trata-se de crime transeunte, isto é, que não deixa vestígios.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e no art. 331 do Código Penal.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação das penas.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é primário. Considerando, ainda,

a natureza e a pequena quantidade da substância, bem como a personalidade e a conduta social do agente, considerando ainda as circunstâncias judiciais, fixo as penas-base nos patamares mínimos:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa pelo tráfico

06 meses de detenção pelo desacato

Na segunda fase, nada digno de nota.

Na terceira fase da dosimetria penal, incide a causa especial de diminuição da pena, inserta no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Considerando que o réu era primário, de bons antecedentes e não há informações de que se dedica a atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa, determino que a pena será diminuída em 2/3, restando:

01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa

As penas aplicadas serão executadas na forma do art. 69 do Código Penal por se tratar de concurso material de crimes, cumprindo primeiro a pena de reclusão e finalmente, a de detenção:

01 ano e 08 meses de reclusão; 06 meses de detenção; e 167 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a reprimenda definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

O crime de tráfico é grave, todavia, a jurisprudência do STF firmou entendimento no sentido de que o tráfico com incidência da minorante não tem caráter hediondo.

Observo que no caso concreto, além da primariedade, a quantidade de droga é mínima, denotando que se trata de pequeno traficante.

Diante do exposto, fixo o regime inicial aberto.

Forçoso reconhecer que o acusado denota condições subjetivas favoráveis à substituição sendo que o cárcere em nada contribuirá para sua a ressocialização.

O risco à Saúde Pública, neste caso específico, consideradas todas as peculiaridades já expostas, não foi tão grave.

Estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos, considero cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal): a pena aplicada ao Réu não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Além disso, as demais circunstâncias judiciais lhes são favoráveis.

Assim, substituo as penas privativas de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, atendendo-se, na execução, o disposto no art. 46 e parágrafos do Código Penal, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor correspondente a um salário mínimo a ser pago em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena pecuniária imposta.

Em caso de conversão da pena restritiva em privativa de liberdade, o regime prisional será o fixado nesta sentença.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR JOEL THEODORO JUNIOR à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão; 06 (seis) meses de detenção; e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e no art. 331, "caput", em concurso material, na forma do art. 69, "caput", os dois últimos do Código Penal, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do

valor correspondente a um salário mínimo a ser pago em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena pecuniária imposta.

Defiro o apelo em liberdade.

Transitada esta sentença em julgado esta, expeça-se guia de recolhimento.

Comunique-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Determino a destruição das drogas apreendidas nos autos. Oficie-se.

No que se refere ao dinheiro apreendido nos autos, por estar relacionado à prática de crime de tráfico, mormente não comprovada a origem lícita, DECLARO o seu perdimento em favor da União, determinando a transferência ao FUNAD, por intermédio de ofício.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA